Tribunal de Justiça do Estado Paraná
1ª Vice-Presidência

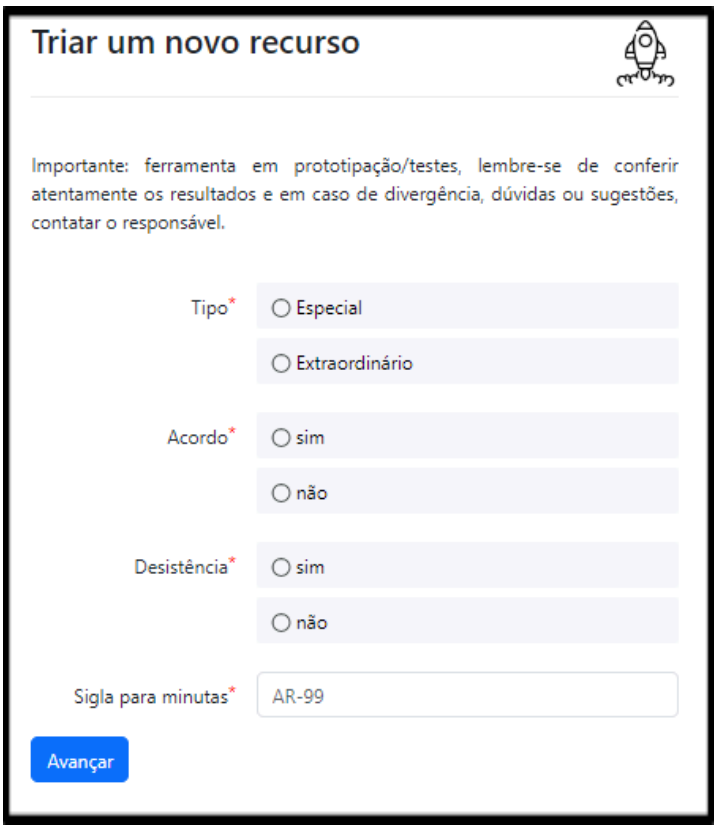
MANUAL DE UTILIZAÇÃO SIMBA
Solução e Identificação por Mapeamento em Base Automatizada - Recursos aos Tribunais Superiores (SIMBA-RTS)

Idealização:
Rodrigo Louzano de Freitas

Redação e elaboração:
Diogo de Godoi Wandembruck
Nelson Galdino de Oliveira Filho
Pietro Pinho Picinatto

Curitiba
2024

TRIAR UM NOVO RECURSO



Nesta primeira página vamos inserir algumas informações iniciais do processo, para dar o que será o primeiro passo no caminho da triagem completa do processo.

Inicialmente, devemos preencher a informação referente ao tipo de recurso com o qual estamos trabalhando (**Especial** ou **Extraordinário**), decorridos de uma das hipóteses previstas em lei (Decisão colegiada proferida em sede de **Agravo de instrumento**, **Apelação** ou **Embargos de declaração**).

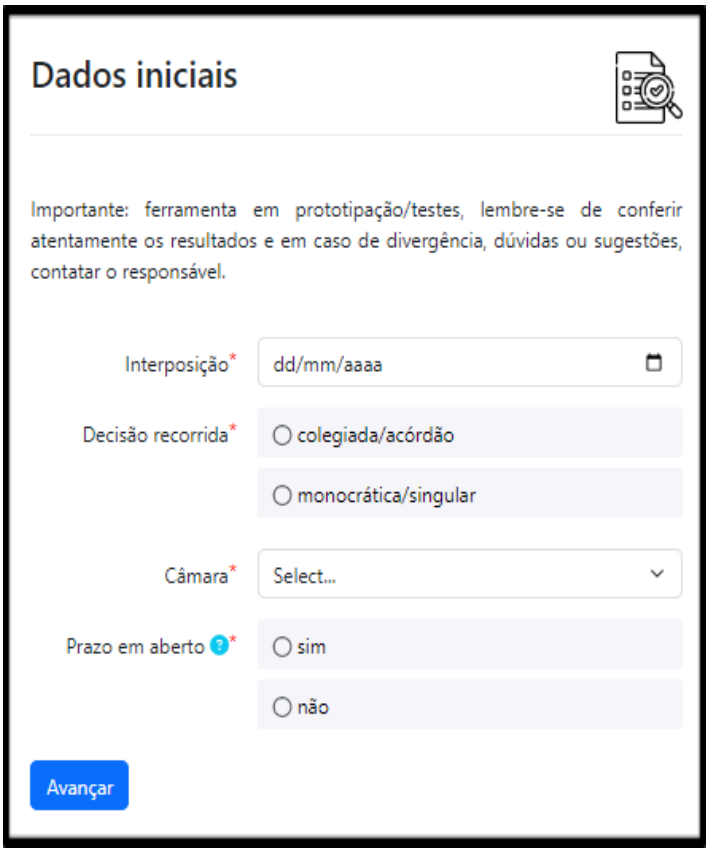
Depois, informamos se houve no recurso em questão alguma movimentação que encerraria o processo sem análise do mérito, restando assim prejudicado o recurso (**acordo**[1] realizado entre as partes, ou **desistência** do recurso).

Finalizando as primeiras etapas, informamos nosso **AR pessoal**. Cada estagiário de graduação e pós-graduação possui um AR individual. Caso desconheça o seu AR pessoal, solicite ajuda ao seu superior.

[1] Ao tratarmos de acordos e desistência, é necessário alguns cuidados na hora de averiguar a legitimidade destes. Por tratar-se de ato que extingue a ação, o acordo e desistência necessitam de poderes expressamente citados na procuração, ou seja, é necessário que nas procurações apresentadas por ambas as partes (Recorrente e Recorrido) conste de maneira expressa e indubitável a autorização para a realização de acordos e/ou desistência.

Além disso, é necessário averiguar se todas as partes presentes nos pólos ativo e passivo realizaram o acordo, ou seja, é necessário checar individualmente cada nome presente no Projudi e conferir as partes que fizeram parte do acordo.

DADOS INICIAIS



Já em nossa segunda página de informações, iniciamos informando a **data** de interposição do recurso, a qual obtivemos observando a data registrada no movimento de protocolo do recurso.

Em seguida, informamos se a **decisão recorrida** foi proferida por um colegiado de segundo grau, ou monocraticamente por um desembargador[1]. O número do incidente onde se originou o recurso, e consequentemente se encontra a decisão recorrida, pode ser encontrado no movimento 1.1 do Recurso em análise, ou observando a "conexão" entre os autos na árvore processual.

Essa informação é essencial, visto que não cabe Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário contra decisões monocráticas, logo, tal incidente geraria nulidade do recurso.

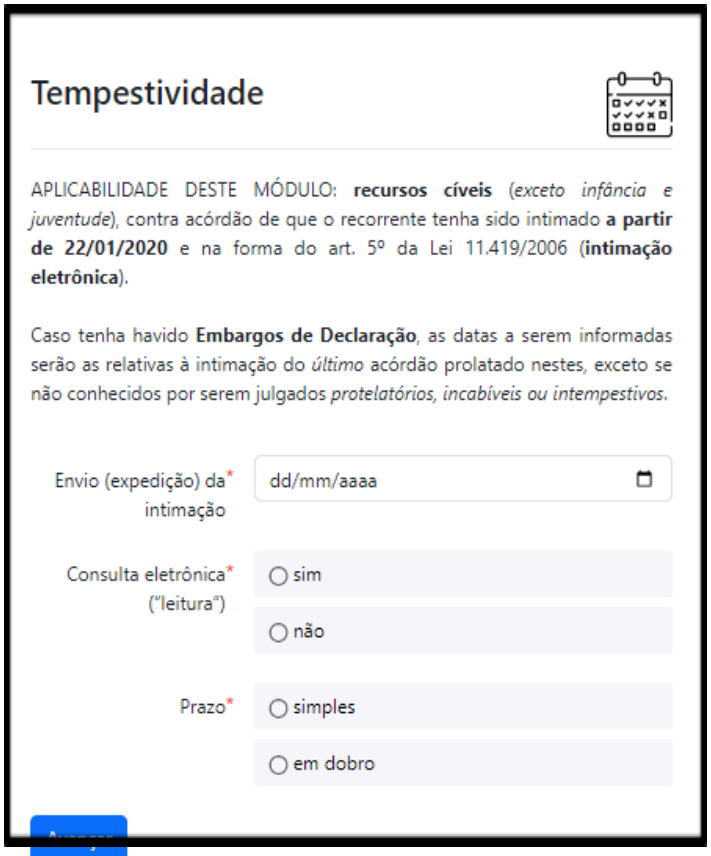
***Dica do veterano*:**
Não confundir os prazos e os movimentos de intimação.
- O prazo a ser considerado nesta etapa é o prazo para interposição de recurso contra o ACÓRDÃO, não confundir com o prazo para interposição de contrarrazões ao Resp/Rext
- O movimento a ser observado para a checagem de prazo é o movimento "Expedição de intimação" não o movimento "Confirmada a intimação eletrônica".
- "Resp" = Recurso Especial
- "Rext" = Recurso Extraordinário

Da mesma forma, o número da Câmara Cível onde fora proferida a decisão, pode ser retirada do cabeçalho do documento de acórdão, bem como do primeiro item "Órgão Julgador" logo no início da página do agravo/apelação/embargo.

Agora, no campo "Prazo em aberto", será necessária a checagem do movimento **"Expedição de intimação"** referente ao movimento de juntada do acórdão, pois caso haja prazo em aberto para a apresentação de recurso contra o acórdão.

[1] *Uma dica para lembrar quando uma decisão é monocrática ou colegiada: Lembre-se das aulas de história, onde aprendemos sobre as religiões **mono**teístas, que acreditam em apenas UM deus. Um deus → **mono**tesita → Um "DEUSembargador" → **mono**crática.*

TEMPESTIVIDADE



Tempestividade

APLICABILIDADE DESTE MÓDULO: **recursos cíveis** (*exceto infância e juventude*), contra acórdão de que o recorrente tenha sido intimado **a partir de 22/01/2020** e na forma do art. 5º da Lei 11.419/2006 (**intimação eletrônica**).

Caso tenha havido **Embargos de Declaração**, as datas a serem informadas serão as relativas à intimação do *último* acórdão prolatado nestes, exceto se não conhecidos por serem julgados *protelatórios, incabíveis ou intempestivos*.

Envio (expedição) da intimação* dd/mm/aaaa

Consulta eletrônica* ("leitura") ○ sim ○ não

Prazo* ○ simples ○ em dobro

Em nossa terceira página, tratamos de uma das, senão a questão mais importante a ser considerada para a análise de admissibilidade do Resp/Rext, qual seja, a **tempestividade** do recurso[1].

Para informar a data de **envio da intimação**, devemos conferir no incidente do acórdão o movimento "Expedição de intimação" e considerar a data presente nele.

Quanto ao item **"Consulta eletrônica"** devemos conferir se a leitura da intimação se deu de forma automática no último dia do prazo de leitura, ou se a parte realizou a leitura eletrônica. Para tanto, observamos novamente o movimento "Expedição de intimação", o qual, em sua última coluna, informa além do nome do leitor, se houve leitura automática e em que data ela se deu.

Em caso de **leitura automática**, marque apenas **"não"**, porém, caso tenha ocorrido **leitura digital**, além de marcar a opção **"sim"**, será necessário informar a data em que foi realizada a leitura, informação essa que se encontra no mesmo movimento citado anteriormente, porém na coluna **"Data de Leitura"**.

Quanto ao tipo de prazo (Simples ou em dobro), seguimos mais uma vez as normas do CPC, considerando prazo de 30 dias úteis para algumas entidades públicas e entes federativos[2]. Caso a recorrente não se trate de nenhum ente privilegiado, o prazo será simples (15 dias úteis)

Observações

[1] Seguindo os ditames do CPC que apresenta em seu Art. 1.003 e seguintes as normas quanto ao prazo para interposição de recursos, de 15 dias úteis, este deve ser contado excluindo-se o primeiro dia e incluindo o último, salvo casos em que um deles cair em dia não útil, neste caso devemos considerar para a contagem o dia útil subsequente.

[2] O Próprio CPC em seus artigos 180, 183 e 186 trás o rol de cabimento de prazo em dobro, gozando de tal privilégio o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.

***Dica do veterano*:**
Casos que seguem os ditames do ECA (Estatuto da criança e do adolescente) possuem prazo de 10 dias corridos.
Em caso de incompatibilidade por conta do prazo da Def. Púb. (prazo em dobro) vale o prazo da mesma.

PREPARO

***Dica do veterano*:**
Alguns pontos e informações apresentadas no manual podem sofrer alterações de entendimento interno, à exemplo da análise de guias e comprovantes processuais. Atualmente além da checagem numérica do código de barras da guia com o comprovante, é necessário a checagem do número do processo informado na guia.

Em caso de dúvida ou divergência, sempre pergunte ao seu superior, ou a algum colega mais experiente.

Ao adentrarmos na questão do preparo recursal, é importante primeiramente possuirmos bom entendimento de como se deve analisar de forma completa este requisito. De forma geral, o preparo recursal engloba questões que vão além da mera checagem das custas processuais, englobando temas como multa, dispensa, gratuidade de justiça, conferência de linha numérica, entre outros pontos que aprofundaremos ao longo das explicações a seguir.

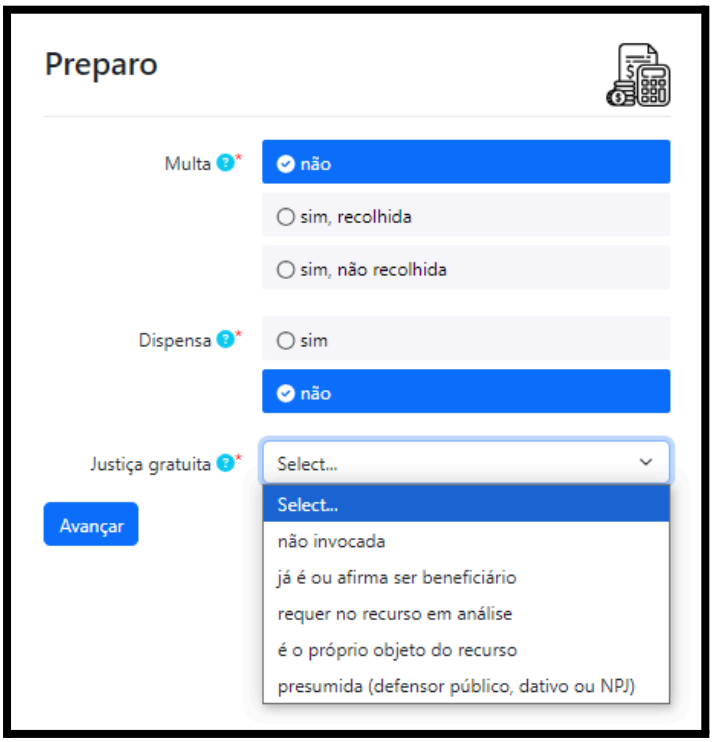
A primeira caixa de opções solicita informações sobre a aplicação de multa pelo colegiado de 2º grau em casos de embargos de declaração manifestamente protelatórios (ou seja, cujo único objetivo é atrasar o processo e postergar uma eventual decisão desfavorável à parte). Além disso, deve-se informar se houve o recolhimento da multa, visto que, em casos de embargos protelatórios, a interposição de novos recursos fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa.[1]

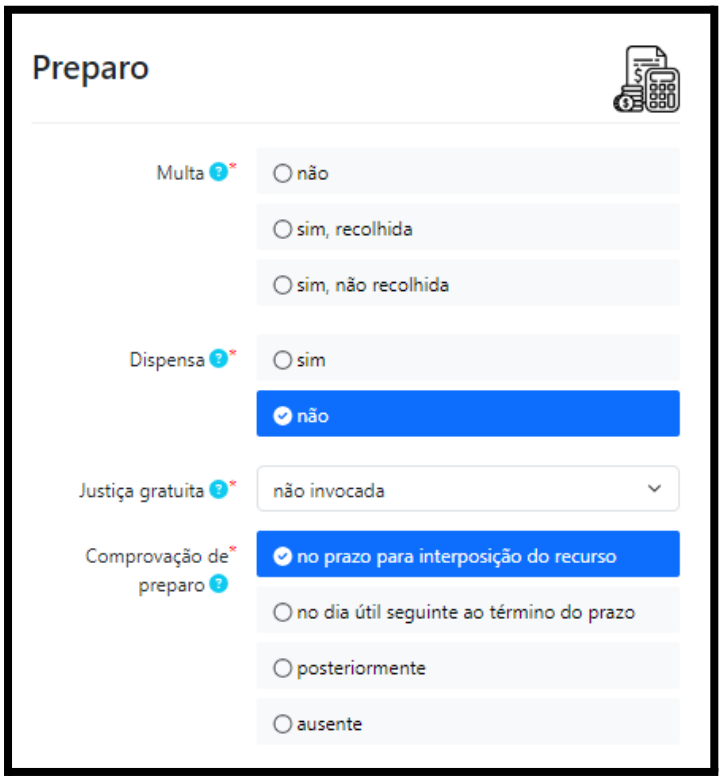
A segunda caixa de opções nos pergunta se a parte requerente está dispensada do recolhimento de custas processuais, ou seja, se se trata do Ministério Público, de um estado, município ou autarquia. Se for o caso, basta selecionar 'Sim' e continuar com a triagem. Caso contrário, aparecerá uma nova caixa, na qual devemos escolher uma das opções disponíveis

Observações

[1] Em caso de justiça gratuita ou dispensa (casos que a parte requerente é o MP, Estado, Município, ou autarquia.), não haverá recolhimento de multa.

PREPARO





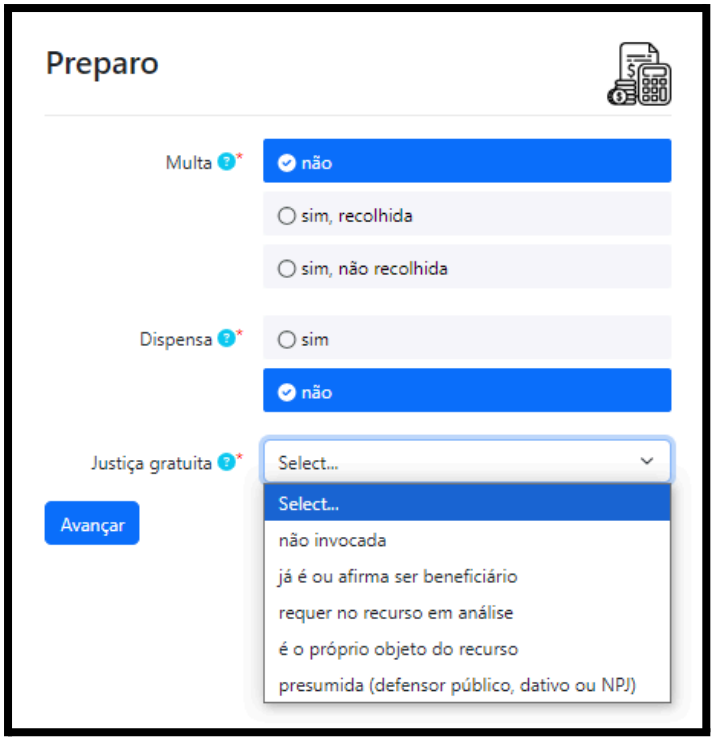
Se a parte não invocar a Justiça Gratuita, aparecerá uma nova caixa perguntando sobre a comprovação do preparo. Isso significa que será necessário verificar se a parte anexou a guia e o comprovante de recolhimento do FUNJUS e do GRU, e em que momento o fez: se foi dentro do prazo para interposição do recurso, no dia seguinte ao término do prazo (intempestivamente), posteriormente, ou se não anexou o comprovante e a guia.

Nos casos em que a parte já é ou afirma ser beneficiária do direito à Justiça Gratuita (JG), será necessário informar o movimento processual em que houve a concessão expressa do benefício. Ou seja, deve-se indicar o momento em que o jurisdicionado teve o pedido de JG formalmente acatado.

Ainda sobre a JG, existe a possibilidade de ocorrência da chamada *JG tácita*, que ocorre quando a parte solicita o benefício, mas o julgador, por algum motivo, não se manifesta sobre o pedido, deixando-o sem apreciação.

Outro cenário que pode ser observado é quando a parte realiza um ato incompatível com o benefício da JG, como o pagamento das custas processuais, anexando o comprovante de quitação por meio de FUNJUS ou GRU. Nesse caso, apesar de a JG ter sido concedida anteriormente, o benefício deixa de ser usufruído pela parte, uma vez que a prática de tal ato demonstra que a parte não se encontra mais em situação de hipossuficiência.

PREPARO



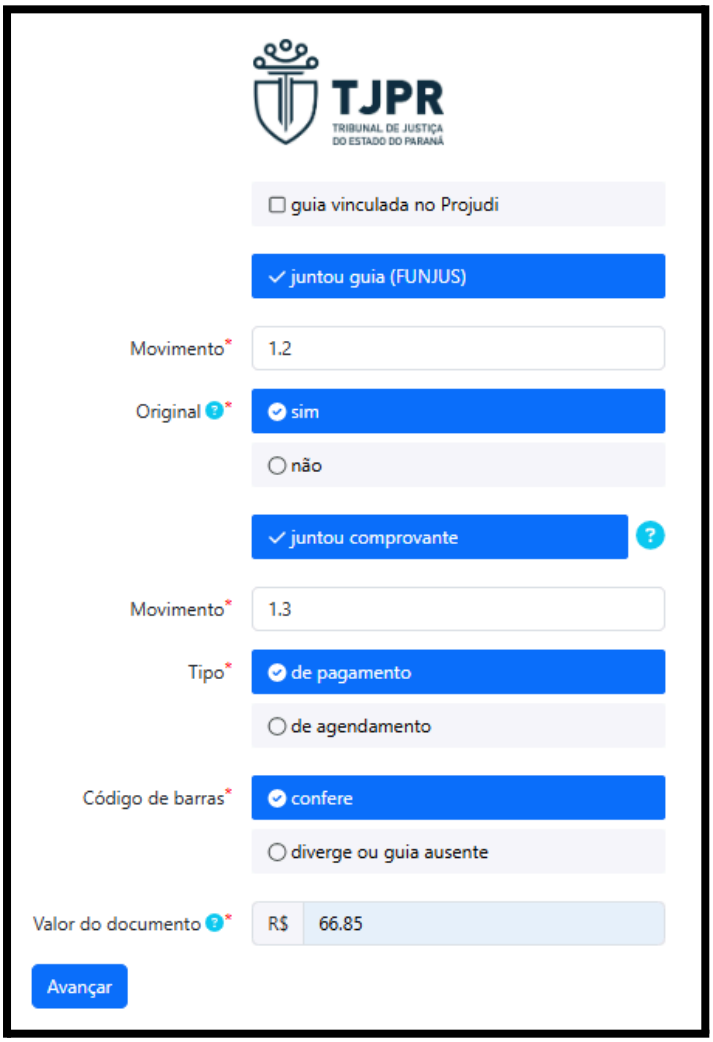
Continuamente, existem situações em que o pedido de JG é formulado no corpo do recurso em análise. Nesses casos, não será exigido o preparo..

Da mesma forma, nos recursos em que o tema discutido envolva a justiça gratuita — ou seja, quando o benefício tenha sido negado em instância anterior e a parte, inconformada, busca seu reconhecimento — também não será exigido o preparo.

Por fim, casos onde a parte é representada por defensor público, Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) ou defensor dativo (nomeado pelo juiz, via lista da OAB, para defender a pessoa que não possui condições de arcar com honorários), a gratuidade de justiça é presumida, não sendo necessária expresso pedido e concessão.

Nos casos onde a parte efetivamente realizou o pagamento das custas processuais (o que espera-se ser a maioria dos casos), se faz necessária a devida checagem de conformidade das guias de recolhimento (FUNJUS e GRU) com os respectivos comprovantes. Para tanto, ao final do presente manual, demonstraremos de forma mais clara como realizar tal checagem, mas por hora, tenha em mente que será necessário informar ao Simba o movimento em que se encontra guia e comprovante, bem como o valor constante nas mesmas.

PREPARO



Ainda tratando de uma forma breve as custas processuais, mais especificamente às guias e comprovantes do FUNJUS, o sistema solicitará algumas informações mais específicas, quais sejam: originalidade da guia (Se a guia for gerada especificamente para o recurso em análise e não reaproveitada de eventual outro recurso), tipo da guia (Se o comprovante apresentado trata-se de um pagamento ou eventual agendamento) e por fim a conferência do código de barras.

A importância desta conferência, se faz por conta da eventual má-fé dos advogados, que utilizam-se de subterfúgios para burlar as custas processuais. Apresentando guias ou comprovantes que não correspondem, ou seja, que não comprovem o pagamento, ou ainda Guias do funjus que são originárias de outros processos, e ao apresentarem juntamente com o comprovante correspondente, da a entender que o pagamento está correto, porém este mesmo preparo já foi utilizado em outro recurso.

REPRESENTAÇÃO

Nos termos dos artigos 103 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, a parte somente poderá ser representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, representação esta que será por meio de instrumento regular de procuração.

Nos casos em que haja substabelecimento por parte dos advogados, deve sempre se atentar que: A cadeia de substabelecimento deve se apresentada de maneira completa para se seguir a admissibilidade, ou seja na eventual falta de algum substabelecimento na cadeia de representação, esta falta ensejar num vício sanável, desta forma devendo o recurso ser encaminhado ao saneamento do vício e após ao exame de admissibilidade.

No ato de interposição do Recurso, a petição do Recurso Especial ou Extraordinário deve estar assinada eletronicamente por um dos advogados que tenha poderes outorgados pela parte na procuração.

Essa assinatura poderá ser observada no canto superior direito da petição quando aberta, ou no campo "Ass." no sistema PROJUDI ao clicar no campo "arquivos" na juntada de petição de Recurso Especial/Extraordinário.

Observações

[1] Atenção para não confundir com o nome de eventual outro advogado ou assessor, que consta à direita do mesmo movimento de juntada de petição.

REPRESENTAÇÃO

***Dica do veterano*:**
Caso não se enquadre em nenhuma das hipóteses e a procuração estiver faltante, trata-se de vício sanável. Aliás, uma curiosidade: Conforme o entendimento atual do STJ, a procuração com data posterior à interposição do Recurso gera o não conhecimento do mesmo

***Dica do veterano*:**
Em casos de desistência e acordo sempre cheque se o advogado que assinou o documento possui poderes expressamente estabelecidos na procuração ou substabelecimento.

Caso não exista uma procuração em nome do advogado subscritor do recurso, possibilidades que explicam tal anomalia, quais sejam:

1- O advogado pode ser, na verdade, um procurador do Estado, Município ou União, o que estará indicado no sistema PROJUDI, portanto dispensando esse instrumento;

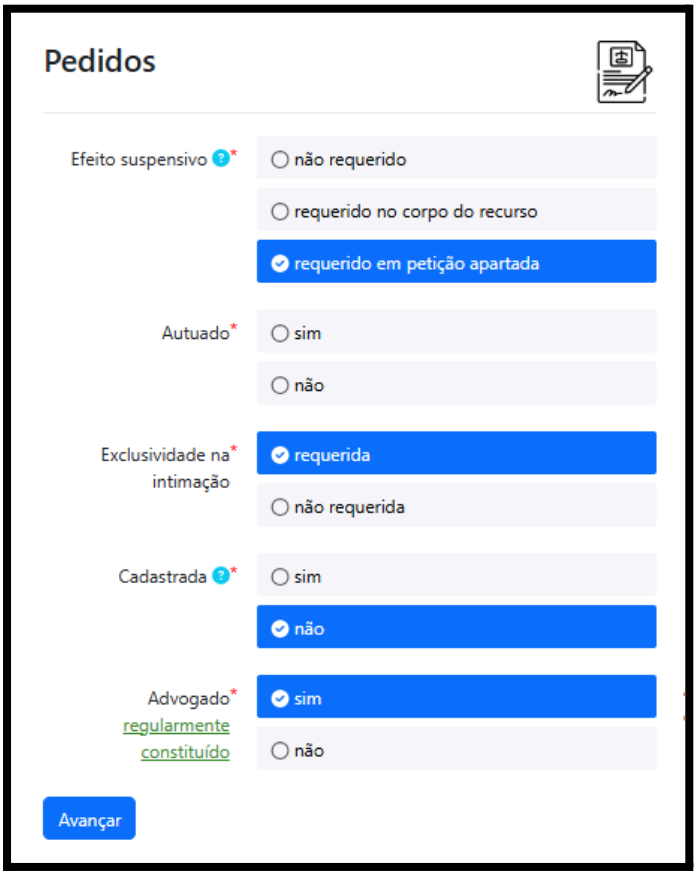
2- O causídico pode ser um procurador nomeado por algum magistrado em algum grau de jurisdição, principalmente em hipóteses de impossibilidade de citação e intimação da parte, falências e Recuperação Judicial, etc, portanto estando dispensada a procuração, fazendo-se valer pela decisão judicial que nomeou o procurador;

3- O outorgado pode ser um Defensor Público, portanto, dispensando procuração;

4- Poderá ser um advogado atuando em causa própria, dispensando-se o instrumento de procuração nesse caso nos termos do Parágrafo Único do Art 103 do Código de Processo Civil.

Compreendidos os conceitos e avaliadas as circunstâncias do caso concreto, não esqueça de preencher os movimentos de procuração e/ou substabelecimento no Simba. Após isso, encaminhar aos Assessores, ou ao Ordinatórios, em caso de vício na representação processual.

PEDIDOS



Nesta parte deve observar-se os pedidos de efeito suspensivo e tutelas. Estas podem ser requeridas no bojo do recurso ou em petição apartada, sendo necessário que o seu pedido e fundamentação estejam de maneira clara e explícita na petição recursal, conforme os artigos 294 e seguintes. Quanto aos efeitos, estão localizados no Art. 1.029, §5º, incisos I, II e III do CPC.

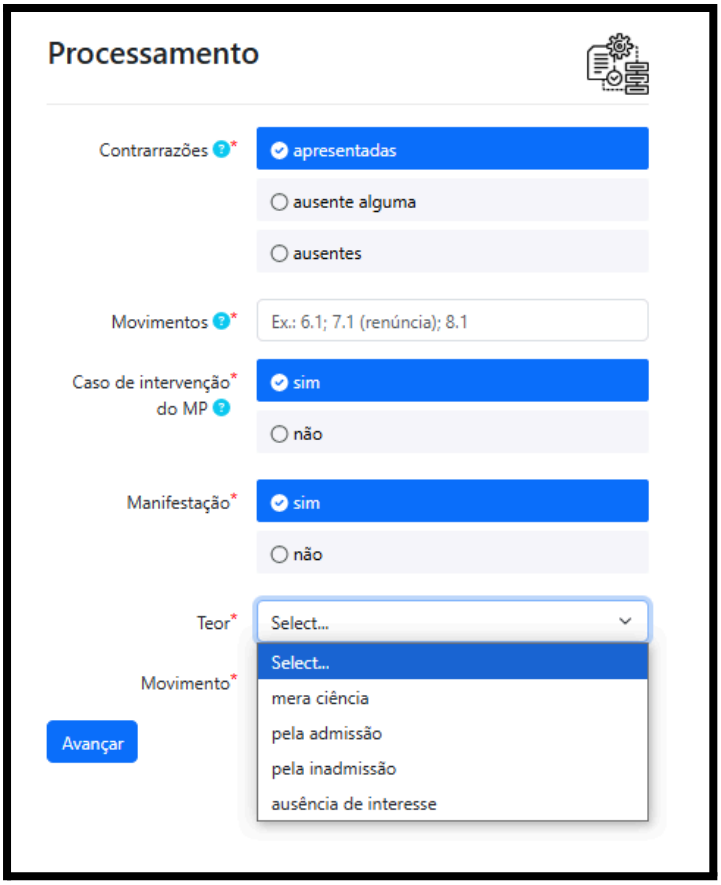
Quanto à Exclusividade de Intimação, trata-se de quando o advogado requer no bojo recursal que as intimações acerca do recurso sejam feitas para o advogado indicado naquele ato, sob pena de nulidade conforme o Art. 272, §5º do CPC. Sendo essas podendo ser solicitadas para o próprio advogado que interpôs o recurso ou outro desde que esteja habilitado na aba "Partes".

Observações

[1]A forma mais eficiente de se realizar a checagem dos pedidos em questão é através da ferramenta de busca "Ctrl F", utilizando palavras chaves como: "Em nome"; "*Exclusiv*"; "Nulidade"; "Tutela"; "*Anteci*"; "Suspensivo", buscando tais termos dentro da peça recursal.

***Dica do veterano*:** Os pedidos de efeito suspensivos e tutelas de urgência, via de regra devem ser feitos em apartados, contudo, muitos advogados requerem no bojo do recurso, sendo essa observação de extrema importância, pois elencando isso na triagem, dará celeridade ao julgamento deste requerimento. Deve-se observar ainda se o atual entendimento requer diligências extras ao identificar esses recursos (Como exemplo: colocar a informação em planilhas especiais ou afins…).

PROCESSAMENTO



Nesta parte final, devemos conferir e realizar observações acerca de dois fatores importantes que, caso não observados, podem causar futuras nulidades processuais: Contrarrazões e eventuais manifestações do Ministério Público.

A intimação e abertura de prazo para contrarrazões é essencial para a validade do processo, com base no Art. 5º, inciso LV da CF/88 e Art. 10 do CPC/15, devendo a(s) parte(s) requerida(s) ser(em) intimada(s), caso possua(am) advogado(s) constituído(s), para tal - podendo abrir mão de manifestar-se caso seja um Recurso Especial/Extraordinário *Cível*. Caso a parte não tenha sido intimada para tal, será necessário remeter o Recurso, após triagem, aos Ordinatórios.

Na mesma perspectiva, é necessário observar, em todos os incidentes do processo, se houve manifestação do Ministério Público.

Caso não tenha ocorrido, em nenhum momento, manifestação do Ministério Público durante o processo, ou seja, este litígio não possui questões de interesse público ou de incapazes, o Recurso pode prosseguir normalmente.

Contudo, caso tenha havido manifestação do Ministério Público, acerca do mérito, em qualquer fase processual, será necessário remeter o Recurso, após triagem, aos Ordinatórios para que o vício seja sanado, por meio da intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar-se, a fim de evitar nulidade processual, nos termos do Art. 279 do Código de Processo Civil.

CADERNO DE ANOTAÇÕES